연령통합적 관점에 기초한 노인연령기준 상향 방안 연구*

장 철 준** · 김 주 현***

◀ 目　　次 ▶

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 노인연령과 기준 상향에 대한 근거
Ⅲ. 노인연령 기준 상향의 정당성 논의
Ⅳ. 결론

(논문투고일 : 2016.11.30. / 논문심사일 : 2016.12.21. / 게재확정일 : 2016.12.26.)

국 문 초 록

현재 65세로 인정되고 있는 노인연령기준은 고령화 사회를 넘은 초고령화 사회 진입을 목전에 둔 우리들에게 어쩌면 반드시 풀어야 할 과제로 다가오고 있는지 모른다. 앞으로 우리 사회의 주력 생산계층이 될 청소년 및 유년층이 급격한 인구절벽으로 치닫고 있는 상황에서, 국가 재정의 존속을 위하여 합리적이고도 쉽게 달성할 수 있는 조치가 될 수 있다. 노인연령에 대한 국가적·사회적 자원 배분은 이제 막연한 공경과 부양의 감정만으로 풀어낼 수 있는 문제의 수준에서 벗어났다. 합리적 의견의 교환과 폭넓은 세대간 대화를 통해

* 이 논문은 2016년도 정부재원(교육과학기술부 인문사회역량강화사업비)으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2013-S1A3A2055071). 이 연구는 충남대학교 자체연구 학술연구비에 의해 지원되었음.
** 주저자: 단국대학교 법과대학 조교수. 법학 박사(J.S.D.).
*** 교신저자: 충남대학교 사회학과 조교수. 사회학 박사.

해결책을 찾아 나서야 한다. 노인연령기준 상향의 문제는 철저히 이러한 목표와 절차를 거쳐 달성되어야 한다. 그리고 이 논의의 와중에 놓치지 말아야 할 가장 중요한 과제로서, 빈곤층의 노인들에 대한 특별한 배려의 조치가 반드시 있어야 한다는 점을 유념하여야 한다. 이를 자연스럽게 이루는 방법은 연령 중심의 노인복지 시스템을 빈곤의 객관적 상황과 욕구 및 필요 중심의 시스템으로 전환하는 일이다. 이렇게 할 때, 민주와 복지, 그리고 헌법상 기본권의 조화가 가장 잘 이루어지리라 본다.

<주제어> 연령통합, 노인연령기준, 65세, 사회복지, 고령화 사회

Ⅰ. 서론

고령화 사회에 접어든 우리 사회의 위기를 걱정하는 목소리는 21세기에 접어든 이후 끊임없이 등장하고 있다. 특히 우리의 고령화 정도가 다른 선진국들이 겪었던 속도와 패턴을 일찌감치 앞지르는 형태로 나타나고 있어,[1] 그 심각성을 재삼 강조하여도 지나치지 않다. 시간이 흘러가면서 주권자인 국민이 나이를 먹어가는 일이야 너무나도 자연스런 일이지만, 우리의 경우 새로 태어나는 세대의 출산률이 급격하게 줄어들면서 그 순환이 자연스럽지 못한 형태로 나아가고 있다는 데 큰 문제가 있다. 이는 출산 및 육아에 관한 개인적·사회적 인식의 변화에 직접적 요인이 있겠지만, 무엇보다 이러한 인식이 생겨나게 된 데에는 다음 세대에 대한 정책적 비전을 체계적으로 수립·운영하지 못한 국가 운영의 미숙성에서 결정적 이유를 찾아야 할 것이다.

그러나 이제 와서 그 책임 소재만을 찾아 헤맨 들, 귀책 요인이 불분명한 다툼과 상처만이 남을 뿐 바람직한 해결책을 찾을 수는 없을 것이다. 오히려 현 상황을 사실로서 수용하고 현상의 원인을 찾아 현재와 미래의 대책을 숙고하는 것이 더 나을 것이다. 문제는 민주 사회에서 이미 변해버린 인구분포가 세대 간 정치 담론 지형의 강력한 고정 변인으로 작용한다는 점이

1) 연합뉴스, 무디스 “한국, 2030년에 ‘초고령 사회’ 진입”, 2014.8.7. <http://www.yonhapnews.co.kr/international/2014/08/07/0619000000AKR20140807072900009.HTML> (2016년 11월 1일 방문).

다. 이러한 의미에서 고령화 시대에 특별히 세대 간 담론은 다른 어떤 것보다도 상호 이해가 절실하다. 지금처럼 대화와 소통이 단절된 구조 속에서는 서로에 대한 이해가 불가능하다. 오로지 자신들 소속의 이익만을 추구하기 위한 이전투구만이 만연할 뿐이다. 여전히 이러한 상황도 서로 간의 대화를 단절시켜 온 정책적 실패가 커다란 원인이다. 권리의 배분 과정에서 소외를 느낀 계층은 민주 사회의 동등한 참여자로서의 정체성을 가질 수 없다. 연령을 이유로 고용 등에서 각종 차별을 묵인하여 온 제도와 시스템의 결과는 세대 간의 반목으로 연결되었고, 이러한 불평등과 불만족의 감정을 정치적 존립의 기반으로 삼은 정치 세력은 현상을 더욱 악화시켰다. 결국 갈등만이 우리의 몫으로 남게 된 것이다.[2)]

이러한 심각한 상황에서 고령화 시대의 노인문제 논의에는 매우 신중한 태도를 기하여야 한다. 기득권 중심의 자세에서 물러나 큰 틀에서 세대 간 화합을 도모하겠다는 의지가 필요하다. 특정 세대를 배제한다거나 불필요한 낙인의 시각(이를테면 연령주의(ageism))을 드리우는 태도에서 벗어나야 한다. 이러한 태도를 연령통합적(age integration) 관점, 즉 연령 사이의 장벽을 무너뜨리고 모든 연령의 사람들이 조화롭게 어울리는 상태라 할 수 있을 것이다.[3)] 연령통합의 관점에 서지 않고는 강고화 한 차별 담론을 슬기롭게 극복할 수 있는 방법을 찾기 어렵다. 고령화 사회의 각종 법 제도와 정책 또한 이를 기반으로 하여야 한다.

경제 위기가 만성화 되면서 무엇보다 고령화 사회를 다루는 가장 큰 문제로 떠오른 것이 바로 먹고 사는 문제, 즉 경제와 복지 담론일 것이다. 지금 우리 사회의 복지 수준은 인간다운 생활을 영위하기 위한 삶의 질 향상의 차원에서 오히려 후퇴하여, 생존을 위한 최저 안전망의 절실함으로 다가오고 있다. 여전히 빈곤층은 오로지 생존을 위하여 국가의 역할을 바라고 있지만, 이를 위한 제도화 과정은 정치적 이데올로기와 결합함으로써 쉬운 결론으로 합일하지 못하고 있다. 이러한 상황에서 연령을 이유로 한 공적 혜택, 즉 고령자 계층을 위한 복지사업을 어느 수준까지 유지할 것인지가 큰 화두로 떠오르고 있다. 지금까지 우리 사회가 유지하던 세대간 순환 과정을

2) 이러한 정치적 의사의 차이를 정보 불평등의 요인에서 찾은 글로 장철준・김주현, 고령화 사회 정보 평등과 입헌민주주의: 디지털 양극화(digital divide) 극복의 당위성을 중심으로,「법학논총」제39권 제2호(2015) 참조.

3) 정순둘 외, 연령통합: 새로운 사회구성의 원리, 공동체(2016), 21쪽.

순탄이 이어왔다면 생산의 전선에서 은퇴한 고령자들에게 적절한 생계비를 국가가 제공하는 것은 큰 문제가 없었을 것이다. 젊은 세대에서 충분한 생산력을 이어감으로써 사회적 자본을 지속적으로 보충할 수 있기 때문이다. 그러나 앞서 언급하였듯, 우리는 노인 인구의 지속적 증가와 청년 계층의 인구절벽이라는 위기적 상황에 직면하여 있다. 한정된 공공 재정으로 기존의 제도를 유지하기도 벅찰 정도에 도달할 것이다.

설상가상으로 고령자에 대한 우리의 복지 수준은 선진 제국에 비하여 그리 내세울 정도도 되지 않는다. 고용상 차별은 여전하고 은퇴 연령 또한 빨라지고 있으며, 공적 부조 또한 우여곡절 끝에 본 뜻을 잃을 수밖에 없었다.[4] 사회의 여러 부분에 소외된 계층이 존재하고 있지만 아직 고령자 계층에 대한 충분한 복지를 달성한 적이 없는 상황에서 이렇듯 급격한 재정의 변동 상황이 도래함으로써 고령자들이 겪는 박탈감이 상당할 것으로 본다. 고령자 복지 축소의 문제가 유독 사회적 합의에 도달하기 어려운 것 또한 여기에 어느 정도 이유가 있을 것이다. 그러나 한정된 국가의 재정 자원과 급격한 재정정책 전환을 두려워하는 사회적 다수의 심리가 결합한 지금의 상태는 상황의 악화만을 예견케 할 뿐이다. 변화는 필요하며, 이를 어떻게 합리적으로 설계하고 당사자인 고령자 계층을 포함한 구성원들의 진지한 동의와 공감을 얻을 것인지를 고민하여야 한다. 평등에 기초하여 자유에 대한 민주적 합의 과정이 얼마나 중요한지를 역설하였던 롤즈(John Rawls)의 선견지명이 중대한 의미를 발휘하는 대목이라 하겠다.[5]

이러한 측면에서 최근 정부에 의해서 제기된 노인 기준연령 상향 조정 움직임에 대하여, 대한노인회가 이를 수용하겠다는 의지를 피력한 것은 상당히 의미 있는 일이라 볼 수 있다.[6] 물론 대한노인회라는 단체가 대한민국의 모든 노인을 대변하는 조직도 아니고 그러한 권한을 가진 단체도 아니다. 이에 대한 반대의견을 가진 노인 단체들이 격렬하게 반대 의사를 표시한 사

---

4) 박근혜정부 초기의 기초연금 논란을 예로 들 수 있을 것이다.

5) John Rawls(황경식 역), 사회정의론, 서광사(1990) 참조.

6) 대한노인회는 그간 노인 기준 연령을 높이는 문제에 대하여 노인에 대한 복지를 축소할 것이라 우려하며 반대 입장을 고수하다, 2015년 5월, 정기이사회를 열어 전향적인 결정을 단행하였다. 젊은 세대와 국가 재정의 부담을 줄이기 위하여 찬성하겠다는 입장으로 돌아선 것이다.
한국일보, 대한노인회 “노인 기준 65세에서 점차 높여야”, 2015.5.26.
<http://www.hankookilbo.com/v/60d1ebf44a0e41dd819d923ceaaad567> (2016.11.1. 방문)

실 또한 이를 반영한다.[7] 그러나 주장과 논거의 정오는 별개로 하고, 고령자 계층에서 다른 세대와 국가 재정을 고려하여 입장을 표명하였다는 점, 이로 인하여 현재 고령자 복지와 재정 문제에 대하여 본격적인 대화와 논의의 장이 펼쳐질 수 있게 되었다는 점에서 특별한 의미를 발견하고 싶다.

이 글은 고령화 사회로의 이행이라는 현상적 전제로부터 법제도상의 노인연령을 상향하는 조치가 이루어 질 필요가 있는지, 이루어진다면 어떠한 방식과 내용을 취하여야 하는지를 고민한 결과이다. 그간 이에 대한 필요성과 그 반론이 수없이 제기되었지만, 법적 측면에서 절차 및 당위성이 연구된 적은 거의 없었던 것으로 보인다. 노인 연령에 대한 정책 담론이 법으로 구체화 되는 과정을 이해함으로써, 담론의 균형이 제도화 될 수 있는 가능성을 엿보고자 한다.

한편, 이 문제를 단순히 노인에 대한 복지의 축소로 볼 것은 아니다. 이번 논의의 계기에 연령 중심의 노인 복지 체계를 현실적 필요에 기반한 체계로 정비할 수 있는 기회로 삼고자 한다. 무엇보다 노인연령기준 상향으로 획득할 수 있는 재정 자원을 노인의 경제현실에 적합한 복지 필요에 맞추어 재정비할 수 있어야 할 것이다. 이를 위한 제도적 정비 방안을 제시하는 것도 이 글의 중요한 목적이다. 노인연령기준 상향의 문제가 노인에 대한 실질적 복지를 확충할 수 있는 계기로 승화될 수 있기를 기대한다.

---

7) 노인이 아닌 젊은 세대 내에서도 이견이 있었던 것은 물론이다. 이는 국가경영전략연구원의 2015년 6월 조사에 근거한다. 전국 20대 대학생으로 구성된 모바일패널 518명을 대상으로 '노인연령 기준 조정 인식도 조사'를 실시한 결과, 노인연령 기준 조정에 대한 의견 중 66.4%(344명)가 "인구고령화에 따라 노인임을 판단하는 기준 연령 상향 조정이 필요하며, 재정 절감을 통해 미래세대의 부담을 덜어 줄 수 있다"고 응답하였다고 한다. 반면, 33.6%(174명)는 "OECD 국가들 중 노인빈곤과 노인자살률 1위 국가로서, 노인연령 기준 인상은 빈곤에 시달리는 노인들의 현실을 무시한 처사"라는 응답이었다고 한다. 국가경영전략연구원 블로그 참조.
<http://blog.naver.com/nsi_blog/220404764648> (2016.11.1. 방문).

Ⅱ. 노인연령과 기준 상향에 대한 근거

1. 노인기준 상향의 논거

정부가 노인연령기준을 본격적으로 손보려 한 때는 2012년으로 추정된다. 기획재정부가 「2060년 미래 한국을 위한 중장기 적정인구 관리방안」이라는 아젠다를 발표하였는데,[8] 여기에서 노인 기준연령을 현 만 65세에서 70세나 75세로 상향 조정하는 방안을 제안하였던 것이다. 정부의 이러한 의제에 대한 정당성 여부는 별론으로 하고, 학계와 실무에서 노인연령 상향 조정을 목적으로 논의되는 사항은 다음과 같다.

1) 노인연령 기준

보건사회연구원의 2014년 <노인실태조사> 결과에 의거하여 노인의 연령 기준에 대한 태도를 살펴보면, 65세 미만이 3.7%, 80세 이상이라는 응답이 15.3%까지 나왔다고 한다.[9] 70세에서 74세까지라는 응답은 가장 많은 비율로서 46.7%이고, 75세 이상의 응답도 31.6%까지 나왔다. 결국 위 통계에 의하면 노인으로 정의되는 연령이 평균 71.7세가 된다.[10] 현재의 65세 기준과 꽤 큰 차이이다.

2) 노인인구집단의 변화

평균 기대수명이 빠르게 올라가면서 고령 인구의 사회활동 참여가 많아지고 있는 현재의 고령자 집단을 과거 노인집단의 기준인 65세 연령으로 규정하는 것에 대한 문제제기가 있다. 2014년 현재 남자의 평균수명은 79.0년,

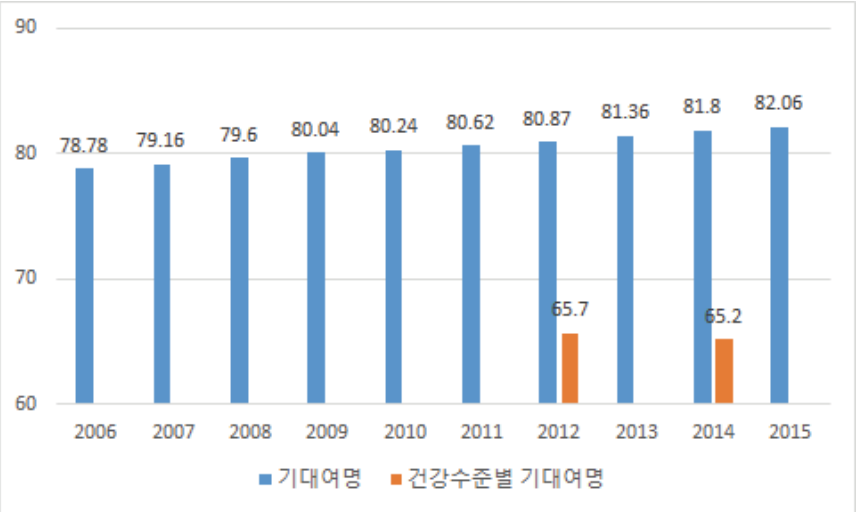
---

8) 정부는 2012년 4월부터 약 6개월간 중기전략위원회를 구성하고 관계부처, 국책연구기관 등과 “우리 사회의 미래 트렌드와 정책 추진 방향을 담은 중장기전략보고서”를 발행한다는 목표로 연구를 진행하였다. 이 보고서에는 인구구조 변화, 기후변화, 남북통일 등의 3가지 주요 트렌드, 그리고 인구구조, 성장 잠재력, 기후변화 에너지, 재정 역량 등 4대 핵심 부분에 대한 전망과 정책 방향이 담겨 있다. <http://www.kefplaza.com/labor/manage/econo_view.jsp?nodeId=289&idx=11778&prod_id=17064&pageNum=46&urlparam=> (2016년 11월 1일 방문)

9) 정경희, 노인의 특성변화와 생활현황, 「보건복지포럼」 제223호, 9쪽.

10) 정경희, 위의 글, 9쪽.

여자는 85.5년이다. 여자의 기대수명은 남자보다 6.5년 더 길지만, 최근 10년 동안 남녀 간 기대수명의 차이는 감소하는 추세라고 한다. 그런데 건강수명은 기대수명의 증가 경향을 따르지 못한 상황이다. 건강수준별 기대여명은 2012년 66.0세에서 2014년 65.4로 감소하였다. 2012년 주요국가의 건강수명을 보면, 일본 75세, 스위스 73세, 독일 71세, 영국 71세 등 70세 이상인 것에 비하면 한국 고령자들의 건강 수명은 높지 않다.[11)]



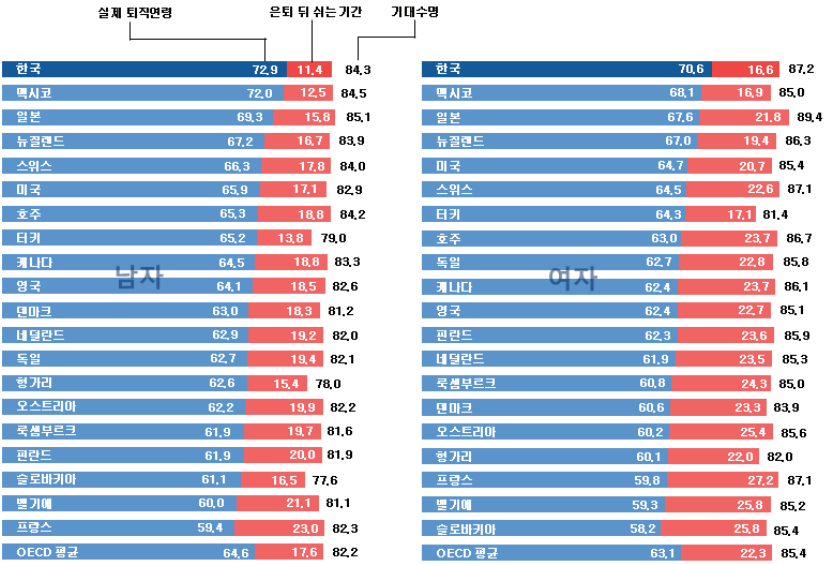
(통계청, <e-나라지표>, 2016)
<http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2758>

<그림 1> 평균수명(0세 기대여명) 및 건강수명

한편 노인인구 집단의 경제활동 연령은 점점 늦춰지고 있다. 노인은퇴연령이 그 근거이다. OECD에 의하면 2014년 한국 남성과 여성의 은퇴연령은 각각 72.9세와 70.6세로서, OECD 비교 대상 국가 중 가장 높다고 한다.[12)] 우리의 노인들이 OECD 평균(64.6세와 63.1세)에 비하여 7~8년 더 오래 일

11) WHO「World Health Statistics 2014」참조.
<http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2014/en/>(2016년 11월 1일 방문)
12) 조선일보, 73세까지 일하는 시대인데... 65세 노인 기준 바꿔야 할까?, 2016.10.30.
<http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/10/28/2016102800400.html> (2016년 11월 1일 방문)

하는 것이다.



(Pensions at a Glance 2015)
<http://www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm>

<그림 2> 기대수명 대비 실제 퇴직연령 단위: 세

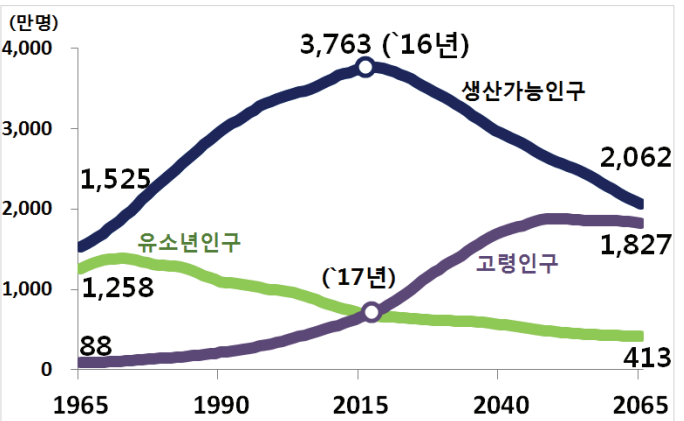
3) 생산가능 인구 감소

저출산 고령화 현상은 당연히 생산 가능 인구의 감소와 부양 대상 인구의 대폭 증가라는 결과를 야기한다. 2016년 통계청 발표의 장래인구추계에 따르면, 고령화로 노인 인구 비율은 급격히 증가하고 있다. 고령인구는 2015년 654만 명에서 2025년에 1,000만 명을 넘고, 2065년에는 1,827만 명까지 증가할 전망이다. 연령구조별 맥락에서 2015년과 2065년의 연령별 인구 구성비를 보면, 15~64세의 생산 가능 인구 비중이 73.4%에서 47.9%으로 큰 폭으로 감소하고, 65세 이상 고령인구 비중은 12.8%에서 42.5%로 급격히 증가할 것으로 예상된다. 0~14세의 유소년인구 비중도 13.8%에서 9.6%로 감소할 전망이다. 결국 노인을 부양할 생산 가능 인구는 2016년의 3,763만 명을 정

점으로 감소할 전망이다.

2065년의 생산 가능 인구는 2,062만 명 수준에 머물 것으로 예측된다. 특히 주요 경제활동인구인 25~49세의 비중은 2015년 52.8%(1,979만 명), 2065년 49.3%(1,015만 명)까지 감소할 전망이다.[13] 생산 가능 인구 중 50~64세 비중은 2015년 29.2%(1,092만 명)에서 2065년 36.0%(742만 명)수준으로 증가할 전망이다. 생산 가능 인구 감소에 대한 예측은 베이비붐 세대의 은퇴도 큰 부분을 차지하여, 이들이 고령인구로 빠져나가는 2020년대에는 연평균 34만 명, 2030년대는 연평균 44만 명씩 감소한다는 지적이 있다.

이러한 생산 가능 인구 감소는 사회의 경제성장률 하락으로 이어질 가능성이 높다는데 문제가 있다. 따라서 노인연령 상향 조정을 통해 노인인구집단의 노동력을 활용하여 사회의 성장 활력을 높이고 재정 부담을 덜 수 있다는 시각이 늘어나고 있다.



(통계청, 2016년, <장래인구추계: 2015~2065년>)

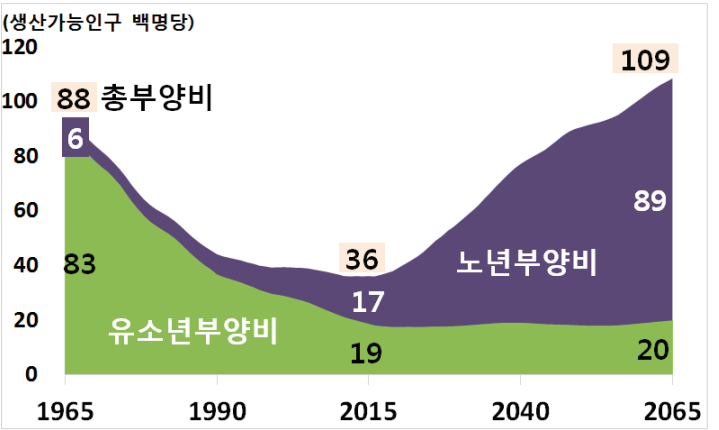
<그림 3> 생산가능인구 증가 및 전망

4) 노인 부양비 증가

구체적으로 고령화 현상은 인간의 평균수명연장과 저출산이 맞물려 일어

13) KBS, 우리나라 총인구 2065년 4,032만 명으로 감소, 2016.12.8. <http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3390872&ref=A> (2016년 12월 10일 방문).

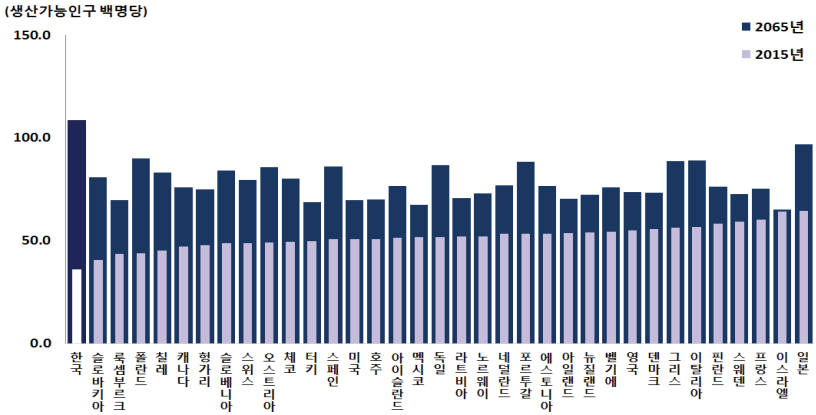
난다. 가장 현실적인 문제는 노인부양의 사회적 부담이 대폭 증가한다는 것이다. 2016년 통계청의 발표에 의하면, 생산 가능 인구 1백 명 당 부양할 인구(유소년, 고령인구)인 총부양비는 2015년 36.2명에서 2037년에 70명을 넘고, 2059년에는 100명을 넘어설 것이라 전망된다. 전체 부양 인구 중 유소년 부양비는 유소년 인구와 생산 가능 인구가 동시에 감소함에 따라 2015년 18.8명, 2065년 20.0명으로 소폭 늘어날 것으로 예상된다. 그러나 노년 부양비는 고령 인구의 빠른 증가로 인하여 2015년 17.5명에서 2036년 50명을 넘고, 2065년 88.6명 수준으로 2015년 대비 5.1배 증가할 전망이다. 유소년 인구 1백 명 당 고령 인구수인 노령화 지수는 2015년 93.1명에서 2017년 100명을 넘어서고, 2029년 203명, 2065년 442.3명으로 2015년 대비 4배 이상 증가할 것으로 예측된다.



(통계청, 2016년, <장래인구추계: 2015~2065년>)

<그림 4> 총부양비, 유소년부양비 및 노년부양비, 1965-2065년

노인부양부담의 증가는 나라 간 비교를 통해서도 두드러지게 나타난다. 통계청 자료에 의하면 한국의 총부양비는 2015년 36.2명으로 OECD 국가 중 가장 낮은 수준이나, 2065년(108.7명)에는 가장 높은 수준이 될 것으로 예상된다.



UN(2015), 「World Population Prospects: The 2015 Revision」
통계청(2016), 「장래인구추계: 2015-2065년」

<그림 5> OECD 국가별 총부양비 비교, 2015, 2065년

이러한 노인부양인구의 증가는 노인복지 비용의 증가로 이어진다.[14] 인구 고령화 현상은 결국 노인 수의 증가와 함께 연금지출의 증가로 이어지고, 이러한 재정부담은 청년 층에서 담당하여야 할 것이지만 그 수가 점점 줄어드는 걱정스런 현상으로 해석된다.

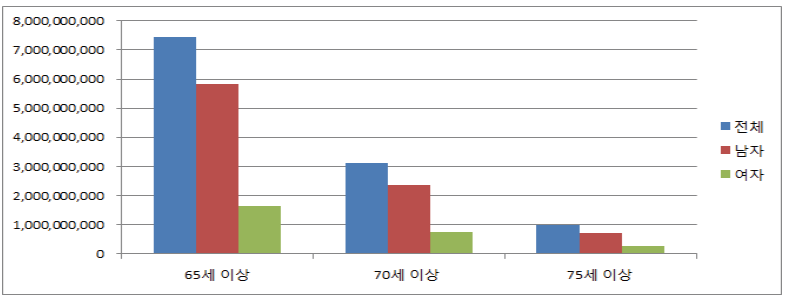
<표 1> 65세 이상 공적연금 수급률 [단위 : %]

	2011	2012	2013	2014	2015
계	31.8	34.8	37.6	38.7	40.4
국민연금	28.3	31.2	33.7	34.8	36.4
공무원연금	3	3.2	3.4	3.4	3.5
사학연금	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5

통계청, 「국민연금통계연보」, 「공무원연금통계」, 「사학연금통계연보」
각 년도, 행정자치부 주민등록 인구통계, e-나라지표, 2016

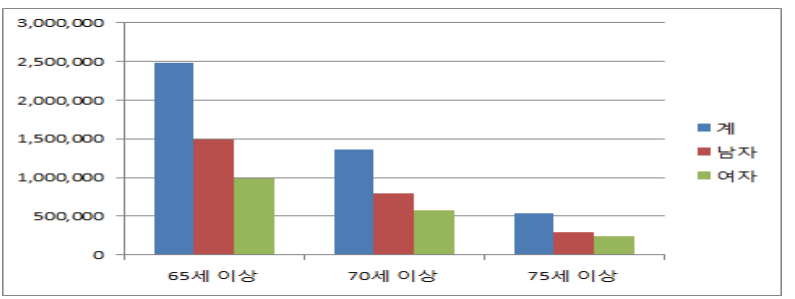
14) 일례로, 고령화로 인한 대중교통 무임승차자의 증가는 국가재정에 상당한 부담을 주고 있다. 도시철도공사는 2016년 무임손실로 1천415억원을 기록하였고 결국 중앙정부에 지원을 요청한 사실이 있다. 이 공사는 무임승차기준을 70세로 바꾸어 줄 것을 의회와 중앙정부에 대한 건의하였고, 나아가 헌법소원까지 검토 중이이라 한다.

통계청의 2015년 연령기준에 따른 노령연금 수령액과 국민연금 수급자 현황을 살펴보면 다음과 같다. 65세 이상을 기준으로 했을 때 노령연금 수령액과 국민연금 수급자 현황은 70세와 75세를 기준으로 했을 때의 노령연금 수령액과 국민연금 수급자를 비교하면 현저하게 줄어든다. 결국 연령기준을 조정하였을 때 복지비 지출이 줄어드는 것은 분명할 것으로 예상된다. 그렇지만 노인연령 상향 조정으로 인한 복지비 지출 감소는 노인집단의 복지 공백으로 이어질 위험이 있음을 주의해야 한다.



(국민연금통계, 2015년)

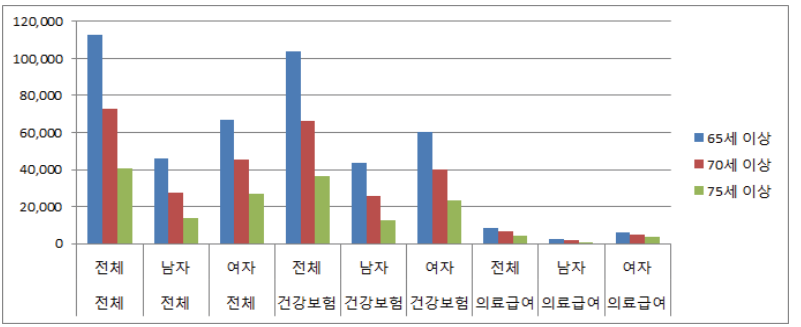
<그림 6> 2015년 노령연금 연령별 수급액 (단위 원)



(국민연금통계, 2015년)

<그림 7> 2015년 국민연금 연령별 수급자 (단위 명)

연합뉴스, 도철 "전국 도시철도 운영기관 17곳 동의…헌법소원도 검토", <http://the300.mt.co.kr/newsView.html?no=2015111614457694064> (2016.11.1. 방문)



(보건복지부, 국민보건의료실태조사, 2011)

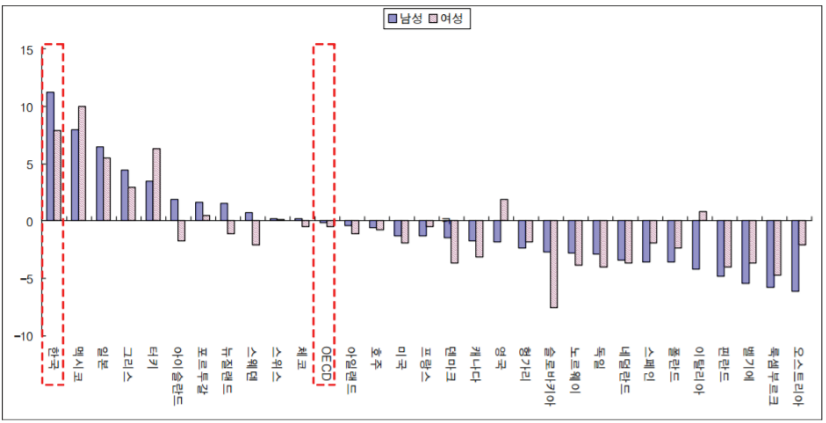
<그림 8> 건강보험 및 의료급여 대상자의 연령별 분포 (단위 명)

5) 소득 절벽

노인연령을 상향 조정하는 논의는 다른 국가에서도 제기되었다. 그런데 외국의 노인연령 상향 조정 사례에서는 몇 가지 사회적 상황을 확인하여야 한다. 아래 그림은 2007년부터 2012년까지 OECD 국가들의 공식 및 실질 은퇴연령 차이를 나타낸 것이다. 대부분 국가에서 65세를 공식적 정년 연령으로 정하고 있고 일부 국가만 60세를 택하고 있다.[15)]

일반적으로 노후소득보장제도(특히 공적연금제도)가 발전한 유럽의 복지국가들은 공식정년보다 일찍 은퇴하는 경향이 높다. 대표적인 케이스가 네덜란드, 벨기에 등이다. 반면 공적 노후 보장 제도가 없거나 미약한 국가들에서는 공식정년보다 실질은퇴시기가 더 늦은 것을 볼 수 있다. 한국, 멕시코 등이 공식 은퇴연령과 실질 은퇴연령의 차이가 큰 나라들이다.

15) 박명준 외, 노동력 고령화에 대한 노사관계적 대응: 양상과 과제, 한국노동연구원 연구보고서, 2015, 28쪽.



주) '(gap)' (-) (+) 실질은퇴연령과 공식퇴직연령의 갭 은 실질은퇴연령 공식퇴직연령 으로 플러스 는 공식퇴직연령 이후 늦게 은퇴함을 마이너스 는 공식퇴직연령 이전에 조기은퇴함을 의미함, (-).
Society at a Glance 2009 : OECD Social Indicators[16]

<그림 9> 실질은퇴연령과 공식퇴직연령의 차이

2. 법제상 노인연령의 현실과 조정

기획재정부가 노인 기준연령을 조정하겠다는 의제를 발표하였지만,[17] 우리 법제상 엄밀히 노인 기준연령이 확정적으로 규정되어 있는 것은 아니다. 노인복지법을 비롯한 여러 규정에서 고령자에 대한 각종 우대조치 및 수급조치 수령 기준을 공통적으로 65세 이상으로 하고 있는 현실로부터 '노인연령'이라는 개념을 추론하고 있는 정도이다.[18] 그렇다고 노인 사회보장 연령

16) 월간노동리뷰 "OECD국가들의 실질은퇴연령" (2009), 85~87쪽, 재인용.

17) 기획재정부의 의제는 65세 이상 74세 미만의 "전기고령자" 집단을 경제활동에 최대한 참여시키겠다는 의도라고 한다. UN세계보건기구에 의하면 고령자 집단을 세 단계로 분화하였는데, 위 전기고령자 이외에도 75세 이상 85세 미만을 후기고령자, 85세 이상을 말기고령자로 본다. 원시연, 노인연령 상향 조정 논의의 쟁점과 향후 과제, 「이슈와 논점」 제533호, 국회입법조사처(2012), 1쪽.

18) 대표적으로 노인복지법 제3장 제26조 제1항 "국가 또는 지방자치단체는 65세 이상의 자에 대하여"; 기초연금법 제1장 제3조 제1항 "기초연금은 65세 이상인 사람으로"; 노인장기요양보험법 제1장 제2조 제1항 "노인 등이랑 65세 이상의 노인" 등에서 혜택 연령을 65세로 정하고 있다.

을 모두 65세로 정한 것도 아니어서,[19] 65세를 절대적 기준이라고 볼 수도 없다. 특히 노인 사회보장의 핵심이라 할 수 있는 국민연금 지급 연령은 현재 61세부터로 정해져 있는 상태이고, 2013년부터 5년마다 1세씩 높아지는 구조를 채택하고 있는데, 이렇게 하여 2033년에는 65세 이상으로 고정된다. 고용상 연령차별 금지법에서는 고령자를 55세 이상인 자로 정의한다.

참고로 UN이 정한 노인기준연령은 65세이다. 그러나 모든 UN회원국이 이 기준을 따르고 있는 것도 아니어서, 이것이 절대적 기준이 될 수 없다는 시각에 큰 문제는 없는 것으로 보인다. 현재 각종 법령상 노인 보건복지사업을 위한 연령 기준은 다음과 같다.

<표 2> 노인보건복지사업 수혜 기준

사업명	연령 기준
노인장기요양보험	65세 이상
노인의료복지시설	65세 이상
재가노인복지사업	65세 이상
치매상담센터운영	60세 이상
치매조기검진사업	60세 이상
치매치료관리지원사업	60세 이상
노인개안수술대상	60세 이상
노인일자리사업	65세 이상
노인복지시설(주거)	65세 이상
노인돌봄서비스	65세 이상
노인여가복지시설	60세 이상
결식우려노인 무료급식지원	60세 이상
경로우대제	65세 이상
노인기초노령연금	65세 이상

보건복지부, 「2012 노인보건복지사업안내」, 2012[20]

19) 노인복지법 제33조의 2(노인복지주택의 입소자격 등) ① 노인복지주택에 입소할 수 있는 자는 60세 이상의 노인으로 한다.
20) 원시연, 앞의 글, 2쪽 재인용.

현재 65세 이상의 고령자들이 받는 사회보장 혜택을 열거하자면 다음과 같다. 소득 하위 70%에 최대 월 20만 원이 지급되는 기초연금, 교통 분야에서 전철 및 지하철 요금 전액 면제, KTX 및 새마을호 요금 주중 30% 할인, 국내선 항공료 10% 할인, 여객선 요금 20% 할인, 문화 분야에서 박물관, 미술관, 고궁 및 공원 등을 무료로 이용할 수 있다.

이제 노인연령기준을 65세에서 70세 등으로 조정하게 되면, 위에서 열거한 각종 복지 혜택으로부터 제외되는 노인이 상당히 증가할 수밖에 없을 것이다. 물론 65세 기준이 획일적 구속력을 가지고 있는 것은 아니지만, 실질적 기준 역할을 하고 있는 노인복지법의 연령 조정만으로도 연관 법령에 연쇄적 변동이 이어지리라 본다. 그렇다면 결국 노인연령기준의 조정은 노인의 사회보장 수급 연령을 비롯한 각종 복지연령의 조정 문제로 환원될 것이다. 그렇지 않아도 미약한 현재 우리의 노인복지수준에서 연령기준 조정을 계기로 더욱 후퇴할 것이라는 걱정이 기우에 그치지 않으리라는 보장을 할 수 없는 이유가 여기에 있다. 이것이 노인연령기준의 신중한 변동을 요구하는 주장의 논거이다. 아래에서는 노인연령 상향에 대한 논쟁 상황을 조명하여 본다.

Ⅲ. 노인연령 기준 상향의 정당성 논의

1. 현실 논리

노인연령 기준을 상향하자는 주장의 주된 논거는 무엇보다 초고령화 사회로 급속하게 진입하는 우리 사회의 인구학적 요인이라 할 것이다. 과거의 기준으로 65세를 노인 연령으로 보는데 쉬운 공감대를 형성할 수 있었다면, 이제 늘어나는 평균 수명과 의학의 발달로 웬만한 65세 성인은 노인으로 볼 수 없다는 사회적 인식이 확산되어가고 있다. 여기에 출산률 또한 급격하게 떨어짐으로써 상대적으로 그 인원 구성이 많아진 65세 이상의 성인을 노인으로 인식하지 않으려는 심리적 요인 또한 작동하는 것으로 보인다.

65세 이상의 노인 자신들도 스스로를 노령으로 인지하지 않으려는 의도적 경향을 내보인다.[21] 자신이 좀 더 근로의 현장에 오래 머무를 수 있다는 심

리적 기제가 발동된 것으로 보인다. 직업 전선으로부터 우리 사회의 은퇴 연령이 앞당겨짐에 따라 연금 수급 연령까지 소득 절벽의 상태가 꽤 오래 지속되는 현상이 발생하게 된다. 근로의 의욕과 능력이 있는 노인들은 여전히 근로의 기회를 찾고 있으며, 근로를 통하여 인생의 의미를 이어가고 싶은 욕구를 가지고 있다. 무엇보다 근로의 여부 문제를 차치하고라도, 노인 스스로가 동일 연령대에서 65세를 노인으로 더 이상 바라보려 하지 않는다는 점은 연령기준 조정을 위하여 고려하여야 할 설득력 있는 요인으로 작용한다고 볼 것이다.

가장 결정적 원인은 국가 재정 문제이다. 물론 재정이라는 것이 얼마나 건설적으로 예산을 수립하고 집행하느냐에 따라 얼마든지 분배의 지혜를 발휘할 수 있으나, 현재의 고령화 추세로 볼 때, 전체적인 재정수입은 점점 줄어들 것이라는 예측은 크게 잘못되지 않았다고 본다. 복지에 쓸 자원은 줄어가는 데 반하여 노인 인구의 증가로 노인복지에 지출될 요인은 점점 커진다면, 다른 영역에서의 복지 지출이 타격을 입을 수 있다는 진단이 가능하다. 물론 분배의 우선순위는 국민적 합의와 헌법상의 기본권 원칙에 의하여 결정될 것이지만, 이것이 어느 한 계층에 편중되는 현상이 발생하리라 예상되는 상황에서, 이에 대한 대책을 세우는 일은 절실하다. 특별히 이러한 점에서 노인 계층의 노인연령 기준 조정에 대한 태도가 중요한 것이다.

2. 민주주의 논리

이러한 현실적 상황론이 설득력을 담보한다 하더라도 그것이 민주주의 사회에서 정책 결정의 방식과 과정을 거스르게 된다면 정당성을 획득할 수 없다. 노인연령기준 상향 문제와 관련하여서는 고령자 계층을 포함한 사회 구성원 모두의 의사가 충분히 반영된 정책 변경이 이루어져야 한다. 특별히 당사자인 고령자 계층의 의사가 중요하며, 이렇듯 사회 구성원의 의사를 반영한 합리적 결정을 위해서는 우선 모든 정보가 사실로서 공유되는 진지한 토론 및 의사소통 절차가 마련되어야 한다.

---

21) 보건복지부・한국보건사회연구원, 2011년도 노인실태조사, 2012, 206쪽에 의하면, 65세 이상 노인을 대상으로 설문을 실시한 결과 59.1%의 응답자가 노인 연령기준으로 70세를 꼽았다고 한다.

그러나 우리 사회에서 고령자 복지에 관한 문제는 사실에 기반하여 자유롭게 토론이 제대로 이루지지 못하였던 측면이 있다. 오랜 유교적 전통이 여전히 노인에 대한, 그리고 노인 스스로의 심리적 태도를 결정하고, 이로 인하여 찬반의 정책 선택과 대안의 모색을 위한 이상적 대화 시스템을 이룰 수 없게 하였다. 노인에 대한 공경의 마음과 더불어 한 편에서는 오히려 급격한 속도로 무너지는 유교적 가치를 반영하는 흐름이 있고, 이 모든 편견과 감정의 대립이 대화를 가로막는 장애가 되어 왔다. 복지 시스템 자체가 내포하는 세대 간 소외, 즉 연령 분절의 간극을 구성원 스스로 치유하기는 쉽지 않다. 동등한 가치를 가지는 목소리로 구성된 대화의 장이 마련되지 않는 한 이러한 상황에서 공감을 얻을 수 있는 대안은 도출되기 어렵다.

결국 국가가 이 문제에 대한 강력한 의지를 가지고 민주적 토론의 공간을 마련하여야 한다. 지금껏 고령자들로 하여금 복지의 소외 대상이라 느끼게 하여 왔던 각종 제도를 차근차근 보완해 가면서 노인연령기준 논의를 시작하여야 한다. 국가 재정 상황을 투명하게 공개하고 제도상 소비되는 재정 예측을 납득할 수준으로 제시하여야 한다. 관련 당사자들이 직접 참여할 수 있는 토론과 공론화 과정이 진행되어야 함은 물론이다. 이 문제에 대해서는 특히 다수결이 중요한 것이 아니라 정직한 정보 교환이 우선되어야 할 것이다.

3. 반대 논거

반대 논거의 핵심 논리는 노인 복지의 후퇴 가능성이다. 고령화 사회를 이유로 한 노인에 대한 인식 변화는 물론 노인연령기준 조정의 주요 요인이 되지만, 결국 이 논의의 이면에는 노인에 대한 복지혜택을 줄이기 위한 의도가 숨어 있다는 것이다. 이럴 바에야 차라리 솔직하게 노인의 사회보장 수급 연령의 변동이라 명명하는 편이 솔직하다는 주장이 있다. 노인연령 기준 조정의 필요성이라는 명분 뒤에 숨지 말고, 노인 복지의 수급 범위에 대한 솔직한 토론을 진행하여야 할 때라는 것이다.[22] 이러한 견해에는 노인 복지의 전체적 수준에 대한 우려 뿐만 아니라 특별히 연금 기능의 실질적 무용화 우려가 주된 논거로 작용하고 있다. 연금 수급 연령이 늦춰질 경우

22) 최혜지, 노인기준연령 상향조정 논의에 대한 비판과 대한: 노인기준연령 무엇에 쓰는 물건인가?, 「월간 복지동향」 제216호, 2016.

노인은 건강이 허락될 때까지 연금보험료를 납부하며 근로에 종사한 후 건강치 못한 상태에서 연금을 수급함으로써 결국 그 소득을 질병의 치료로밖에 사용하지 못하게 되리라는 것이다.[23] 이러한 결과가 쉽게 예측되는 상황에서, 연금 수급 연령이 65세로 고정되는 2033년까지 노인연령기준을 조정하는 논의를 하는 것은 시기상조이며, 이에 대한 공감대가 아직 형성되지 않아 사회적 합의가 쉽게 이루어지지 않으리라는 전망도 존재한다.[24] 이러한 견해에 의하면 우선 상대적으로 쉽게 합의될 수 있는 교통 요금 면제 폐지 등에서부터 점진적이고 장기적으로 논의를 진행시켜 나가는 방식을 취하자고 한다.

이렇듯 노인연령기준 상향 조치로 인하여 연금을 비롯한 각종 노인에 대한 사회보장 혜택의 축소가 발생할 경우 가장 큰 문제는 빈곤 노인계층에 결정적 타격이 가해지리라는 점이다. 생계 걱정이 없는 노인들에게 연금 수급은 생존의 중요 요인이 아니겠지만, 빈곤 계층에서는 삶의 유일한 수단이다. 이들에 대한 대책을 유보한 채 고령화 사회 핑계만을 댈 수는 없는 일이다. 특히 노인 상대 빈곤률이 약 50%에 육박하는 우리의 현실 속에서, 연금 제도가 오랜 역사와 함께 정치하게 설계되어 제도상 결함이 최소화 된 상황이 아니라는 점까지 감안한다면 노인 빈곤의 문제가 가장 시급한 해결 과제로 등장한다. 이것을 외면한 연령기준 조정 논의는 위험하기까지 하다고 볼 수 있다.[25] 상황이 이렇다면 이제 노인연령기준에 대한 문제는 노인연령에 따른 소득 등에 대한 철저한 사실적 판단과 함께 이성적으로 접근하여야 한다. 막연한 불안이나 감정상의 충돌이 아닌 정확한 정보에 근거한 사회적 합의로 풀어야 할 것이다.

---

23) 원시연, 앞의 글, 3쪽.

24) 김용하, 노인연령기준 상향 조정 반대: 획일적 기준이 아닌 탄력적 적용 필요, 「국회보」 2012.11. 122-3쪽.

25) 노인연령의 변경이 대중교통 무임혜택뿐만 아니라 기초연금지급에도 변화를 불러오리라는 점은 충분히 예측 가능하다. 특별한 별도의 소득이 없는 노인들은 노인일자리 사업 20만원, 기초연금 20만원 총 40만원으로 생활을 해나간다. OECD 남녀 은퇴현황을 보면 한국의 경우 남자는 73세 여자는 71세 돼야 은퇴하는 것으로 나타나 있는데 경제적 기반이 없는 빈곤노인들의 경우 사회안전망에서 밀려나게 되는 셈이라는 비판이다. 최혜지, 위의 글, 45-49쪽.

4. 헌법적 논거

이상에서 고찰하였듯, 노인연령기준에 대하여는 현실적 조정의 필요성과 함께 조정 논의의 이면에 담긴 위험성까지 다양한 가능성이 공존하고 있다. 그러나 조정을 반대하는 입장에서도 현재의 연령기준 자체가 옳기 때문에 변경하여서는 안 된다는 생각이 아니거니와, 조정의 과정 속에서 취약한 부분을 반드시 보완하여야 한다는 입론에 가깝기 때문에, 그 방향과 내용이 어떠하든 노인연령기준의 조정 자체에 대한 공감대는 형성되었다 볼 수 있을 것이다. 그러나 아무리 정책적 뜻이 좋고 민주적으로 사회 구성원의 뜻이 모아졌다 하더라도, 그것이 헌법에서 용인되는 기본권의 한계를 이탈한 것인 때는 용납될 수 없을 것이다. 노인연령기준의 조정 문제는 특별히 헌법상 노인의 평등 문제와 인간다운 생활을 할 권리 및 생존권 등의 차원에서 검토할 수 있을 것이다.

먼저 평등권 측면에서 노인연령기준 조정의 문제가 우리 헌법 제11조가 규정하는 평등원칙에 부합하는 것인지를 살펴야 한다. 이는 특히 연령에 의한 차별에 해당하는지가 문제되는데, 그간 우리 헌법재판소의 판례 경향을 놓고 볼 때 공무원 정년 연령,[26] 선거권 연령,[27] 교원의 정년 연령,[28] 법관의 정년 연령 등,[29] 연령 문제에 대해 폭넓은 입법형성권을 인정하였던 점을 고려하면, 이것이 연령에 의한 차별로 간주될 가능성은 낮다고 하겠다.

인간다운 생활을 할 권리에 관해서도 특히 사회보장수급권에 관해서 헌법재판소는 폭넓은 입법형성권을 인정하고 있는 입장이다. 기본적으로 사회보장수급권이 국민기초생활보장법에 명시된 보충성의 원칙에 입각하여 판단된다는 이해에서 출발하고 있다.[30] 이러한 태도는 보편적 복지가 아닌 선별적 복지를 정당화되는 주된 이유이기도 할 것이다. 헌법재판소는 보충성의 원칙에 입각하여 입법자의 입법 재량을 폭넓게 인정하겠다는 태도를 지속하여

---

26) 예컨대 헌재 1997.3.27. 96헌바86.
27) 예컨대 헌재 1997.6.26. 96헌마89.
28) 예컨대 헌재 2000.12.14. 99헌마112등.
29) 예컨대 헌재 2000.8.31. 97헌가12.
30) 제3조(급여의 기본원칙) ① 이 법에 따른 급여는 수급자가 자신의 생활의 유지·향상을 위하여 그의 소득, 재산, 근로능력 등을 활용하여 최대한 노력하는 것을 전제로 이를 보충·발전시키는 것을 기본원칙으로 한다.

유지하고 있다.[31)]

사정이 이렇다면 적어도 아직까지의 노인복지에 대한 헌법 실무적 판단에 근거할 때, 노인연령기준을 상향 조치하는 것이 헌법상 기본권의 본질적 내용을 침해한다는 결론은 섣불리 내릴 수 없다. 다만 앞서 제시하였듯, 생존권의 큰 부분을 연금소득으로 연명하고 있거나 인간다운 생활의 한계에 한참 미달하는 빈곤 노인계층에 대한 입법적 고려 없이 급격하게 노인연령기준을 상향 조치하는 것은 심각한 헌법적 문제를 야기할 것이다. 법적 근거 자체의 내용 뿐 아니라 이를 시행하는 방식 또한 헌법상 노인의 기본권을 본질적으로 침해할 수 있는 가능성을 내포하기 때문이다.

5. 법적・정책적 제언

1) 연령 중심 노인복지체계의 개편

서양에서도 노인연령기준에 대한 변동의 필요성과 실제 움직임이 지속적으로 제기되고 있다. 대부분 인구고령화에 따른 연금재정의 압박으로 OECD의 많은 국가들이 정년을 65세에서 67세까지 연장하려는 노력을 하고 있는 상황에서 노인연령의 상향 논의가 이루어지고 있다. 이러한 선진국의 구조를 우리 상황에 그대로 대입하기에는 문제가 있다. 공식적인 정년퇴직 연령과 그에 비해 상당히 늦게 실질적으로 노동시장에서 은퇴하게 되는 것 사이에 큰 간극이 존재하고 있다. 이러한 우리의 상황에서 노인연령의 상향 논의는 주의를 기울여야 한다. 정년퇴직 이후 급격하게 소득이 감소하고 연금수령 연결시기까지의 차이가 크기 때문에 소위 “소득 절벽”의 문제가 심각하다. 이러한 상황에서 복지부담의 문제를 해결하기 위한 노인연령상향 조정 논의는 고령자 집단을 더욱 열악하게 만들 수 있기 때문이다.

이러한 의미에서 노인연령기준 상향이 논의되는 이 기회에 노인계층에 대한 복지 구조 자체를 개혁하는 방향으로 논의를 전환할 것을 제안한다. 노인빈곤의 정도가 심각한 사회적 문제로 자리 잡을 정도로 악화된 실정이고, 반면 재력을 갖춘 노인은 그 양극화의 정도가 매우 크다는 점을 고려하면, 더 이상 ‘노령’이라는 요소를 노인복지의 기본 개념으로 유지하기 어렵다는 사실을 인정할 때가 되었다는 것이다. 생활능력 이상의 재력을 갖춘 노인 계층

31) 예컨대 헌재 2004.10.28. 2002헌마328; 헌재 2000.6.1. 98헌마216.

에게 노인복지 서비스를 현 상태로 유지하는 것은 국가에 큰 재정 부담을 초래한다는 현실적 이유에서, 그리고 여타 다른 연령과의 연령통합적 관점, 그리고 더 넓게 보아 우리 민주주의의 사회통합적 관점에서 재고의 필요성이 있다. 이들에게는 노인연령기준의 상향을 통해 복지 수급의 현실화를 꾀하여야 한다.

그러나 빈곤층 노인에게는 연령기준 상향은 큰 문제가 될 수 있으므로 적용 되지 않도록 예외를 두어야 한다. 즉, 노인 계층을 빈곤 기준으로 재편성하여, 연령의 획일적 기준이 아닌 필요와 욕구에 기반한 사회보장수급 제도를 고안・완비할 필요가 있다.[32] 연령 기준을 유지하고 싶다면 그 적용을 세분화하거나, 장기적으로 아예 연령 기준의 수급 혜택을 폐지할 필요도 있다고 본다. 이러한 필요는 노인복지가 상대적으로 잘 발달해 있는 외국이 아니라, 그에 비하여 매우 미약한 수준으로 수십 년간 연명하여 온 우리의 실정에 더욱 절실하다는 사실을 잊어서는 안 될 것이다.

2) 노인연령기준의 선정과 법적 명확화

만일 노인연령기준의 변동에 동의하는 여론이 형성되고 민주적 절차를 거쳐 구체적 정책 방향과 함께 국민적 공감대를 얻게 된다면, 구체적으로 그 기준은 어떤 수준에서 정해져야 하는 지가 문제일 것이다. 당사자인 고령자 계층에서는 75세 이상을 노인으로 보는 심리적 현상도 상당 수 있음을 확인하였지만, 이미 기준을 상향 조정하였던 선진국 예에서 볼 수 있듯, 우선 70세로 변동하는 것이 적정하다고 생각한다. 10년 이상을 변경하는 너무 급격한 변동은 문제를 낳을 수 있기 때문이다. 70세로 변경되었을 때 나타날 수 있는 복지혜택 수급의 상실 비용과 재정 절감 효과를 투명하게 공개하여 공론장에서 충분한 공감대를 획득하여야 함은 물론이다.

그리고 차제에 노인연령기준을 확정적으로 법제화하는 방법도 도입할 필요가 있다고 생각한다. 앞서 언급하였듯, 현재 우리 법제상 공식적인 노인연령기준은 존재하지 않는다. 각각의 복지법제의 필요에 따라 따로 연령 기준을 정하고 있을 뿐이다. 이는 동종의 복지혜택에 대하여 수급 기회의 차별을 발생시킬 수 있으므로 가급적 통일하는 것이 좋을 것이다. 그렇다면, 노

32) 정경희, 백세시대의 노인의 연령기준 관련 논점과 정책적 함의, 「보건복지포럼」, 2011.10. 26쪽.

인 관련 법제의 기본법 역할을 하고 있는 노인복지법에 변경된 노인연령기준을 독립된 조항으로 규정하는 방식을 택하는 것이 좋겠다. 노인복지법에서 기준을 명확히 제시하여 준다면, 기타 법제에서도 기준연령 이하의 연령대 노인들을 보호할 수 있는 장점이 생긴다. 부득이 예외를 두어야 한다면 개별 법률에 예외적 적용 사항을 명시하고 그 이유를 제시하게 될 것이므로, 명확하고 일관된 법집행 측면에서 이점이 있다. 물론 차후에 발생할 우리 사회의 상황적 요인에 따라 노인연령기준을 다시 변경하여야 한다면 노인복지법의 개정을 통해서 목적을 달성할 수 있다. 이것이 법치국가적 문제해결의 방법일 것이다.

Ⅳ. 결론

현재 65세로 인정되고 있는 노인연령기준은 고령화 사회를 넘은 초고령화 사회 진입을 목전에 둔 우리들에게 어쩌면 반드시 풀어야 할 과제로 다가오고 있는지 모른다. 앞으로 우리 사회의 주력 생산계층이 될 청소년 및 유년층이 급격한 인구절벽으로 치닫고 있는 상황에서, 노인연령기준 상향은 국가 재정의 존속을 위하여 합리적이고도 쉽게 달성할 수 있는 조치가 될 수 있다. 노인연령에 대한 국가적·사회적 자원 배분은 이제 막연한 공경과 부양의 감정만으로 풀어낼 수 있는 문제의 수준에서 벗어났다. 합리적 의견의 교환과 폭넓은 세대간 대화를 통해 해결책을 찾아 나서야 한다. 노인연령기준 상향의 문제는 철저히 이러한 목표와 절차를 거쳐 달성되어야 한다. 그리고 이 논의의 와중에 놓치지 말아야 할 가장 중요한 과제로서, 빈곤층의 노인들에 대한 특별한 배려의 조치가 반드시 있어야 한다는 점을 유념하여야 한다. 이를 자연스럽게 이루는 방법은 연령 중심의 노인복지 시스템을 빈곤의 객관적 상황과 욕구 및 필요 중심의 시스템으로 전환하는 일이다. 이렇게 할 때, 민주와 복지, 그리고 헌법상 기본권의 조화가 가장 잘 이루어지리라 본다.

▣ 참고문헌 ▣

John Rawls(황경식 역), 사회정의론, 서광사, 1990.

김용하, 노인연령기준 상향 조정 반대: 획일적 기준이 아닌 탄력적 적용 필요,「국회보」2012.11.

박명준 외, 노동력 고령화에 대한 노사관계적 대응: 양상과 과제, 한국노동연구원 연구보고서, 2015.

보건복지부・한국보건사회연구원, 2011년도 노인실태조사, 2012.

원시연, 노인연령 상향 조정 논의의 쟁점과 향후 과제,「이슈와 논점」제533호, 국회입법조사처, 2012.

월간노동리뷰 “OECD국가들의 실질은퇴연령”, 2009.

정경희, 노인의 특성변화와 생활현황,「보건복지포럼」제223호. 2015.

정경희, 백세시대의 노인의 연령기준 관련 논점과 정책적 함의,「보건복지포럼」, 2011.10.

정순둘 외, 연령통합: 새로운 사회구성의 원리, 공동체, 2016.

장철준・김주현, 고령화 사회 정보 평등과 입헌민주주의: 디지털 양극화(digital divide) 극복의 당위성을 중심으로,「법학논총」제39권 제2호, 2015.

최혜지, 노인기준연령 상향조정 논의에 대한 비판과 대한: 노인기준연령 무엇에 쓰는 물건인가?,「월간 복지동향」제216호, 2016.

WHO「World Health Statistics 2014」.
<http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2014/en/>

국가경영전략연구원 블로그.
<http://blog.naver.com/nsi_blog/220404764648>

<Abstract>

Age Standard for the Elderly in Laws and Its Reform

Chang, Cheoljoon* · Kim, Joohyun**

Confronting the upcoming hyper-aged society, we should decide what age the elderly is exactly. Furthermore, we have serious problem of the Demographic Cliff that we are short of the adolescent and the infant. Because we do not have sufficient economic supplies and increasing financial demands for welfare, the national financial crisis has become ordinary. Under these circumstances, changing the age standard for the elderly, currently the age of 65, can be a way of solution. This age standard seems so old-fashioned that it cannot receive the fast social changes.

This article offers the change of the age standard for the elderly to 70. The new standard can lighten the burden of the chronic debts of the national finance, and make the other ages agreed and integrated. However, this change can cause destruction of lives of the poor elderly. The government should not give up their rights to survive. Therefore, with special care for the poor elderly, the change of age standard for the elder can be an effective solution for problems from the aged society.

〈Key Words〉

Age Integration, Age Standard for the Elderly, 65, Social Welfare, Aged Society

* Assistant Professor, Dankook University Department of Law.
** Assistant Professor, Chungnam National University Department of Sociology.